



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ACESSORAMENTO JURÍDICO - SAJ

PARECER Nº 720/2022/CONJUR-SAJ

REFERÊNCIA: Procedimento de Gestão Administrativo nº 1.00.000.010040/2020-66

INTERESSADO: GUSTAVO MULIM VENCESLAU

Administrativo. Servidor. Pedido de Reconsideração. Lei 8.112/1990. Licença para tratar de assuntos particulares. Prorrogação da licença. Limite legal para a concessão da licença. Prazo de até 3 anos consecutivos. Poder discricionário da Administração. Conveniência e oportunidade da autoridade competente. Possibilidade de deferimento parcial do pleito. Prorrogação pelo período remanescente da licença.

Senhor Secretário de Assessoramento Jurídico,

1. Trata-se de Pedido de Reconsideração interposto pelo servidor GUSTAVO MULIM VENCESLAU, lotado na Secretaria de Segurança Institucional da Procuradoria-Geral da República, por meio do qual solicita a prorrogação da licença para tratar de assuntos particulares por mais um ano, a contar da data de 26/8/2022.
2. Conforme consta dos autos, houve o pedido do interessado para prorrogação da referida licença, constante do item 64 da árvore de documentos, com a aquiescência da Chefia imediata do servidor. Nada obstante naquela ocasião não tenha apresentado justificativa para a renovação da licença, registrou nas razões recursais que foi admitido em programa de pós-graduação em Tecnologia da Informação, conforme documento acostado na íntegra do presente opinativo, cujo início se deu em 22 de agosto de 2022.
3. Em ato subsequente, com fundamentos suscitados na Informação

11941/2022/DDS/SGP, o Secretário de Gestão de Pessoas Adjunto deferiu parcialmente o pedido, de modo que prorrogou a licença até o dia 26/8/2022 mediante o [Despacho Decisório 1687/2022](#) (item 67).

4. Ocorre que a Secretaria de Gestão de Pessoas, em 29/9/2022, constatada a ausência de registro de frequência do servidor no sistema Kairós e, ao questionar a presença perante a Secretaria de Segurança Institucional, constata que efetivamente não houve o retorno do interessado às atividades funcionais.

5. Os autos vieram à análise da Secretaria de Assessoramento Jurídico.

6. É o relatório.

7. Antes de adentrar ao mérito, importante consignar que se trata de Pedido de Reconsideração extemporâneo, uma vez que a licença para tratar de assuntos particulares do servidor teve término no dia 26/8/2022 e somente apresentou as razões recursais no dia 5/10/2022. Todavia, deve ser reconhecido de ofício, diante da possibilidade de reanálise do mérito.

8. Preliminarmente, sabe-se que a concessão de licença para tratar de assuntos particulares subordina-se ao disposto no art. 91 da [Lei 8.112/1990](#), *in verbis*:

Art. 91. A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.

Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

9. Do dispositivo transcrito, extraem-se as duas principais características da licença, quais sejam: (I) discricionariedade, incumbindo à autoridade avaliar se o afastamento do servidor de suas atribuições acarretará ou não prejuízo ao serviço e (ii) ausência de percepção de remuneração, coerente com o fato de que tal licença é concedida para atender interesse exclusivamente pessoal do servidor.

10. Vislumbra-se, assim, que a concessão da licença para tratar de assuntos particulares decorre de ato discricionário da Administração, de modo que caberá ao administrador público analisar, à luz da conveniência e oportunidade, as circunstâncias do caso concreto e decidir sobre a concessão, ou não, da licença orientada pela harmonização de interesses públicos e privados.

11. Sobre a esfera discricionária da Administração inerente à concessão da licença para tratar de assuntos particulares, impende colacionar entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que salienta o limite legal intransponível por razões de ordem

pública, ainda que o licenciamento seja com prejuízo dos vencimentos, conforme julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ART. 91 DA LEI Nº 8.112/90. ÓBICE. ÂMBITO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante a norma insculpida no art. 91 da Lei nº 8.112/90, a que se sujeita o apelante, verifico que a licença para tratar de assuntos particulares é deferida a critério da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no juízo de oportunidade e conveniência da autoridade impetrada, em observância ao princípio da separação dos Poderes. 2. Nota-se que o ato de indeferimento foi devidamente motivado pela autoridade impetrada, não restando demonstrada, ademais, a ocorrência de desvio de finalidade ou abuso de poder a inquirir a validade do ato administrativo ora impugnado. **3. Além disso, o deferimento de licença aos servidores públicos tem um limite legal intransponível por razões de ordem pública, mesmo que o licenciamento seja com prejuízo dos vencimentos, vez que a sua simples concessão é um ônus a mais para o Erário. 4. Cumpre salientar, ainda, que a discricionariedade administrativa no ato de concessão da licença deve ser rigorosa quanto ao interesse do Estado em detrimento de interesses particulares, pois todos os servidores públicos têm ciência dos óbices à sua vida social e particular quando optam pela carreira.** (Relator: Juíza Federal Mara Lina Silva do Carmo, Órgão: Primeira Turma; Data Decisão: 25/05/2016; Publicação: 09/06/2016 e-DJF1)

12. Em reforço, o Tribunal de Contas da União, mediante o [Acórdão 2824/2014 – Plenário](#), consigna que a concessão de licença para tratar de assuntos particulares somente ocorrerá nas situações em que não ocorra impacto relevante ao serviço público – a ponto de não comprometer os seus objetivos – na atuação da repartição na qual esteja lotado o servidor, resguardado o interesse público, a incolumidade da ordem administrativa e a regular continuidade do serviço.

13. Outrossim, resta claro que a licença para tratar de interesses particulares possui um limite temporal de até três anos consecutivos, devendo ser observada a prevalência do interesse público sobre o interesse pessoal ainda que o período de licenciamento seja com prejuízo da remuneração, por não se configurar um direito incondicionado ao servidor.

14. Em relação ao período de usufruto da licença, a matéria já foi enfrentada pela

Administração^[1] e a orientação é pela possibilidade de usufruir várias licenças, desde que nenhuma delas individualmente ultrapasse os três anos ou que a eventual renovação, para que não extrapole esse prazo, se dê 60 (sessenta) dias após o término da licença anterior, conforme inteligência do art. 82 da Lei nº 8.112/90^[2].

15. Feitas as considerações que circundam a concessão da licença, revelam-se algumas particularidades importantes do caso concreto em exame, razão pela qual retoma-se o histórico dos fatos.

16. Registre-se, de início, que o primeiro requerimento protocolado pelo servidor em janeiro de 2020 já solicitava a licença para tratar de assuntos particulares por 3 anos consecutivos, prazo previsto na Lei nº 8.112/90, cujo período consistia do dia 7/1/2020 a 7/1/2023. Todavia, naquele pleito, apenas lhe foi concedido um ano da referida licença, cujo período autorizado foi de 7/1/2021 a 6/1/2022, conforme Despacho Decisório SGP nº 240/2021 (item 34). Posteriormente, foi deferido ao servidor prorrogação da licença por mais seis meses, o que ocorreu até o dia 6/7/2022, nos termos do Despacho Decisório SGP nº 1302/2021 (item 53). Por fim, a Secretaria de Gestão de Pessoas deferiu parcialmente o último pleito apresentado pelo interessado, de modo que autorizou mais uma prorrogação no período de 7/7/2022 a 26/8/2022, mediante Despacho Decisório SGP nº 1687/2022 (item 67).

17. Sobre o último requerimento, verifica-se que o servidor solicitou novo prazo para concessão da referida da licença, no período de 07/07/2022 a 06/07/2023, conforme formulário acostado ao item 64 dos autos, o qual foi acolhido pela Chefia imediata do interessado e submetido à deliberação da Secretaria de Gestão de Pessoas, mediante delegação conferida pela Secretaria-Geral.

18. Desta feita, o Secretário de Gestão de Pessoas Adjunto deferiu parcialmente o pleito, ao autorizar somente o saldo remanescente de 51 dias da licença, com fundamento em limite temporal fixado em norma do Ministério do Planejamento. Veja-se que a Portaria nº 35/2016^[3], anexada, estabelece que o prazo total para concessão da licença será de seis anos durante a vida funcional do servidor, sendo este o parâmetro adotado no cálculo realizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

19. Ocorre que, conforme já consignado pela Consultoria Jurídica no bojo do Parecer nº 79/2020 (item 4), tal normativo detém incidência restrita ao Poder Executivo Federal, de modo que tal prazo não se vincula às regras de concessão da licença para tratar de assuntos particulares adotadas no âmbito do Ministério Público da União. Isso posto, nota-se que a Secretaria de Gestão de Pessoas criou restrição a direito de servidor sem um fundamento legal ou normativo válido. Usou normativo de alcance aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, o que não tem o condão de influenciar a gestão de pessoal do Ministério Público da União, órgão com autonomia administrativa e não sujeito às conveniências e decisões diretivas da administração de pessoal do Poder Executivo.

20. Nesse sentido, diante das razões recursais suscitadas pelo servidor, notadamente a participação em programa de pós-graduação em ciência da computação nos Estados Unidos e a aquiescência da chefia imediata, adequado que a Secretária-Geral reforme a decisão anteriormente exarada pela Secretaria de Gestão de Pessoas de modo a prorrogar a licença pelo prazo remanescente, previsto no art. 91 da Lei nº 8.112/90, qual seja de até 3 anos consecutivos.

21. Isso posto, considerando que o primeiro período da licença iniciou no dia 7/1/2020, esta poderá ser usufruída até 7/1/2023, dentro do limite legal. Não haverá possibilidade de renovação de novos períodos, de modo que o pleito proposto pelo servidor de mais um ano de usufruto da licença mostra-se incompatível com o limite legal estabelecido.

22. Ressalta-se que, nada obstante a analogia do critério temporal adotado pela Secretaria de Gestão de Pessoas, a decisão inerente à prorrogação da licença permanece inserta na esfera discricionária da autoridade competente. Isso ocorre porque a pura conveniência pessoal do agente público não pode prevalecer sobre o que dispõe a lei e, tampouco, sobre o interesse público.

23. Na linha do raciocínio acima, importante registrar que caso não haja a autorização pela nova concessão da licença ao servidor, deverá o feito ser restituído para análise sob a ótica disciplinar, em face de possível abandono de cargo aventado pela Secretaria de Gestão de Pessoas, uma vez que, até o presente momento, não houve o retorno do servidor ao desempenho das atribuições do cargo.

24. Ante o exposto, nos termos do art. 91 da Lei nº 8.112/90 e tendo em vista a justificativa apresentada pelo interessado, resta demonstrada a viabilidade jurídica pela prorrogação da licença para tratar de assuntos particulares até o dia 7/1/2023, a contar do dia 27/8/2022, devendo o servidor retornar ao exercício das atividades funcionais em data subsequente, sob pena de apuração de responsabilidade administrativa disciplinar.

25. É o parecer.

MARCELA CAROLINE CARNEIRO SILVA

Assessoria de Processos Administrativos e Normatização

(Assinado digitalmente)

Aprovo.

Sendo o único fundamento para o indeferimento da prorrogação, por parte da SGP, a utilização do parâmetro do Poder Executivo, ela não subsiste.

Cabe à Secretária-Geral ratificar, por fundamento em interesse público, o indeferimento da prorrogação ou, alternativamente, revogar a decisão da SGP e deferir a prorrogação até o prazo fatal de três anos.

À apreciação da Secretaria-Geral.

ANDERSON LODETTI DE OLIVEIRA

Procurador da República

Secretário de Assessoramento Jurídico

(Assinado digitalmente)

Notas

1. [^](#) PA nº 1.19.000.001122/2004-28.
2. [^](#) Art. 82. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação.
3. [^](#) Art. 2º A licença para tratar de interesses particulares será concedida no interesse da Administração, por um período de até três anos consecutivos, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor, ou por necessidade do serviço. § 1º O total de licenças para tratar de assuntos particulares não poderá ultrapassar seis anos, consecutivos ou não, considerando toda a vida funcional do servidor. § 2º Eventual pedido de prorrogação deverá ser apresentado pelo servidor com, no mínimo, dois meses de antecedência do término da licença vigente. § 3º O Ministro de Estado ao qual se vincula o órgão ou entidade de origem do servidor poderá, excepcionalmente, autorizar a concessão de licença para tratar de interesses particulares por período superior ao prazo de que trata o §1º do caput.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00427301/2022 PARECER JURÍDICO nº 720-2022**

.....
Signatário(a): **ANDERSON LODETTI DE OLIVEIRA**

Data e Hora: **25/10/2022 10:34:06**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **MARCELA CAROLINE CARNEIRO SILVA**

Data e Hora: **25/10/2022 10:44:59**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 56ecbd22.77e03070.64ee5bbf.3aad07be